

【法律岗】安徽农商行备考模拟卷-答案及解析

一、单选题

1. 【答案】D。解析：从第二空入手，由文段中表转折的插入语“事实上”可知，该空所填的词语应能体现出“少”的意思，故可先排除A项。C项“稀缺”的适用对象一般为“资源”，B项“稀少”的适用对象通常为“物”，故排除；因此，本题的正确答案为D。

2. 【答案】A。解析：句中的“还是应该”体现的是一种“反其道而行”的做法，由此可知，题干中前后两空应表示相反的意思。四个选项中，只有“竞争”与“合作”符合这一特点，故正确答案为A。

3. 【答案】C。解析：由“以冰川为主的陆上水占2.7%”，可推出A项；由“地球水圈由海洋、湖泊、江河、沼泽、地下水及冰川等液态水和固态水组成”，可推出B项；由“大气中的水，与前两者相比小得几乎可以忽略不计”，可推出D项。

4. 【答案】B。解析：文段首先说明经典会被一代代人重读，由此作为精髓的文化就有了传承。其后说明经典的命运各不相同，最后说明经典的复活需要等待一个好的读者。其意在强调读者的重读、重塑对于复活经典的重要作用，B项“经典的生命需要读者来重塑”符合文意，当选。

5. 【答案】A。解析：通读句子可知，②是对⑤和①的概括总结，三者应紧排在一起。再由②的叙述顺序——先概括达尔文的学说，再总结马克思理论可知，①应排在⑤的后面。则三者的顺序应为⑤①②。唯有A项符合。故本题答案为A。

6. 【答案】B。解析：整数部分是公差为2的等差数列，小数部分是公比为0.1的等比数列。整数部分为 $7+2=9$ ；小数部分为 $0.001 \times 0.1 = 0.0001$ ；两部分相加得最后答案9.0001，所以答案是B。

7. 【答案】C。解析：前1995个数中有 $1995 \div 3 = 665$ 个1，其余的 $1995 - 665 = 1330$ 个数是自然数666~1995，它们的和是 $(666 + 1995) \times 1330 \div 2 = 1769565$ ，所以前1995个数的和是 $1769565 + 665 = 1770230$ 。

8.【答案】A。解析：前后总分相差 $97-73=24$ 分，平均分相差 $90-87=3$ 分。则这组试卷份数为 $24\div3=8$ 份。

9.【答案】A。解析：方法一，已知两人同时出发，甲从 A 地到 B 地，走完全程用时 40 分钟，则从 A 地到 AB 两地中点，只需 20 分钟。乙从 A 地出发走 40 分钟后，还需 10 分钟才能达到 AB 两地中点。路程相同，甲、乙二人花费的时间比为 $2:5$ ，那么乙距离中点 10 分钟的路程，甲只需 4 分钟。则甲骑行的时间为 $40+20+4+4+20=88$ 分钟。故本题选 A。

方法二，由题意可知，甲走完一个全程需要 40 分钟，乙走完一个全程需要 $(40+10)\times2=100$ 分钟，则此时乙走了全程的 $\frac{40}{100}=\frac{2}{5}$ ，还剩下 $\frac{3}{5}$ 的路程。则甲从出发到接上乙到 B 地总共需要的时间为 $(1+\frac{3}{5}\times2)\times40=\frac{11}{5}\times40=88$ 分钟。故本题选 A。

10.【答案】A。解析：前三个月房租和装修花费总计 13 万元， $3+3.2+3.4+3.6=13.2>13$ ，即开始营业后的第 4 个月收回投资，即租下店面后的第 7 个月收回投资，选择 A。

11.【答案】A。解析：每行前两个图形叠加去同存异得到第三个图形，应选 A。

12.【答案】C。解析：农产品补贴的定义要点为：①对本国农产品生产商或者经营者提供资金或财政上的支持；②使农产品在国际、国内市场上与未受补贴的同类产品相比获得竞争优势。A 项为稳定农产品价格不符合②；B 项并不是通过资金或财政上的支持，也不符合①；C 项符合要点；D 项不符合②。故答案选 C。

13.【答案】D。解析：投资才能有回报，入股才能有分红。故答案为 D。

14.【答案】D。解析：本题可采用代入法。代入 A 项，(3) 至少对了两项，不符合；代入 B 项，(5) 至少对了三项，不符合；代入 C 项，(1) 最后一项正确，则不是女干部，是男干部，进而可知不是中年和青年，是老年，(5) 至少有两项正确，不符合；代入 D 项，可得干部是姓刘的老年女干部且懂建筑设计。故选 D。

15.【答案】C。解析：题干根据今年上半年严重污染天数减少推出今年的空气质量好于去年。C 项为真则说明严重污染天数更多集中在下半年，则仅从上半年的数据不能推出全年的空气质量情况，削弱了题干结论；A、B 两项均说明采取了一些有助于改善空气质量的举措，有助于加强结论；D 项说明了监测结果的准确性，不能质疑题干结论。故答案选 C。

16.【答案】D。解析：由文字材料第一段可知，截至 2018 年年底，老年学校 4.9 万所，在校学习人员 704.0 万人。所以每所老年学校平均容纳在校学习的老年人约为

$$\frac{704}{4.9} \approx \frac{705}{5} = 141 \text{ 人，D 项最接近。故本题选 D。}$$

17.【答案】C。解析：A 项，根据图 1 可知，2010 年 60 岁及以上老年人口所占比重为 13.3%，2011 年所占比重为 13.7%，2011 年比重的增长量为 $13.7\% - 13.3\% = 0.4\%$ ，错误。

B 项，根据图 1 可知，2015 年 60 岁及以上老年人口增长量为 $22200 - 21242 = 9XX$ 万人，2016 年为 $23086 - 22200 = 8XX$ 万人，2016 年增量下降，错误。

C 项，根据图 1 可知，2017—2018 年 60 岁及以上老年人口数分别为 24090 万人、24949 万人，2018 年的增长率为 $\frac{24949}{24090} - 1 = \frac{859}{24090} \approx 3.57\%$ ，正确。故本题选 C。

验证 D 项，根据图 1 可知，2010—2018 年我国 60 岁及以上老年人口数逐年增长，错误。

18.【答案】D。解析：由文字材料第一段可知，截至 2018 年年底，全国享受护理补贴的老年人 61.3 万人，比上年增长 51.5%，则 2018 年同比增加了 $\frac{61.3}{1+51.5\%} \times 51.5\%$

$$\approx \frac{60}{1+\frac{1}{2}} \times \frac{1}{2} = \frac{60}{3} = 20 \text{ 万人。故本题选 D。}$$

19.【答案】B。解析：由图 2 可知，2017 年收养登记数 18820 件大于 2016 年的 18735 件，则 2010—2017 年，我国收养登记数变化情况为先降低后增加；由图 2 的折线图可知，2010—2017 年我国收养登记数的年增长率起伏波动，降幅没有持续加大或收窄。所以总量和降幅起伏均呈波动态势。故本题选 B。

20.【答案】C。解析：A 项，由文字材料最后一段可知，截至 2017 年年底，全国共有农村特困人员 466.9 万人，城市特困人员 25.4 万人，故我国城乡特困人员为 $466.9 + 25.4 = 492.3$ 万人，接近 500 万人，正确。

B 项，由文字材料第一段可知，截至 2018 年年底，全国 60 周岁及以上的老年人口占总人口的 17.9%，其中 65 周岁及以上老年人口占总人口的 11.9%。由于总人口数一

定，故只需用两者所占比重进行计算即可，则 65 周岁及以上老年人口占 60 周岁及以上老年人口的比重为 $\frac{11.9\%}{17.9\%} > 50\%$ ，正确。

C 项，由文字材料第二段可知，2017 年全国办理收养登记近 1.9 万件，其中内地居民收养登记近 1.7 万件，港澳台华侨收养登记 103 件，外国人收养登记 2228 件，内地居民收养登记数最大，则我国的收养登记主要由内地居民办理，错误。故本题选 C。

验证 D 项，由文字材料第三段可知，截至 2017 年年底，全国共有城市特困人员 25.4 万人，全年各级财政共支出城市特困人员救助供养资金 21.2 亿元，故城市特困人员人均得到各级财政救助供养资金为 $\frac{21.2 \times 10^4}{25.4} \approx \frac{2.12 \times 10^3}{25\%} = 8480$ 元，超过八千元，正确。

21. 【答案】D。解析：2024 年 7 月 21 日，《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》发布。《决定》指出，全党必须自觉把改革摆在更加突出位置，紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革。故本题答案为 D。

22. 【答案】C。解析：我国此前已举办过 1996 年哈尔滨亚冬会和 2007 年长春亚冬会，此次为第三次举办。故本题答案为 C。

23. 【答案】D。解析：2024 年 7 月 21 日，《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》发布。《决定》指出，进一步全面深化改革的总目标是继续完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。故本题答案为 D。

24. 【答案】C。解析：2024 年 12 月 11 日至 12 日，中央经济工作会议在北京举行。会议指出，加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感幸福感安全感。发展社区支持的居家养老，扩大普惠养老服务。故本题答案为 C。

25. 【答案】D。解析：2024 年 10 月 17 日至 18 日，习近平在安徽考察调研时强调，六尺巷体现了先人化解矛盾的历史智慧，要作为弘扬中华优秀传统文化的教育场所，发挥好中华民族讲求礼让、以和为贵传统美德的作用，营造安居乐业的和谐社会环境。

安庆桐城市的六尺巷，因清代大学士张英与邻居吴家互相退让三尺地基而成，是中国邻里和谐礼让的典范。

故本题答案为 D。

26.【答案】B。解析：2024 年 11 月，国家互联网信息办公室发布《移动互联网未成年人模式建设指南》。《指南》从保护未成年人身心健康出发，针对不同年龄段用户分别推荐了每日上网总时长，在面向不满 16 周岁用户的未成年人模式中，默认推荐使用总时长不超过 1 小时；在面向 16 周岁以上不满 18 周岁用户的未成年人模式中，默认推荐使用总时长不超过 2 小时。故本题答案为 B。

27.【答案】D。解析：2024 年 12 月 9 日，英国《自然》杂志网站发布 2024 年度十大推动科学发展人物榜单。其中，两名中国科学家入选，他们是：“无畏的医者”中国人民解放军海军军医大学风湿病专家徐沪济，以及“月岩守护者”嫦娥六号任务副总设计师、中国科学院国家天文台研究员李春来。故本题答案为 D。

28.【答案】B。解析：2024 年 12 月，人力资源社会保障部等五部门发布《关于全面实施个人养老金制度的通知》，自 2024 年 12 月 15 日起，在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者，均可以参加个人养老金制度。税收优惠政策的实施范围从 36 个先行城市（地区）同步扩大到全国。故本题答案为 B。

29.【答案】D。解析：2025 年 1 月，国家发展改革委等三部门联合印发《国家数据基础设施建设指引》。《指引》以构建高速互联、高效调度、开放普惠、安全可靠的国家数据基础设施为核心，以打通数据流通动脉、畅通数据资源循环、推进数据应用开发为关键，提出分阶段开展国家数据基础设施夯基架梁、互联互通的推进路径，推动国家数据基础设施形成横向联通、纵向贯通、协调有力的基本格局，总体实现“汇通海量数据、惠及千行百业、慧见数字未来”的美好愿景。故本题答案为 D。

30.【答案】B。解析：2025 年 1 月，中国汽车工业协会发布数据显示，2024 年我国汽车产销量双双超过 3100 万辆，再创历史新高。其中，新能源汽车产销数量均突破 1200 万辆，连续 10 年位居世界首位。故本题答案为 B。

31.【答案】D。解析：本题考查魏晋南北朝时期。陶渊明是东晋末到刘宋初杰出的诗人、辞赋家、散文家。王羲之是东晋书法家、文学家。祖冲之，字文远，南北朝时期数学家、天文学家、科学家。祖冲之是南北朝时期数学家、天文学家、科学家。由此可知，这一时期是指魏晋南北朝时期。故本题答案为 D。

32.【答案】C。解析：本题考查辛亥革命时期历史事件的先后顺序。中华民国临时政府成立于 1912 年 1 月 1 日；孙中山被推举为临时大总统是在 1911 年 12 月；宣统帝

下诏退位是在 1912 年 2 月 12 日；袁世凯就任中华民国临时大总统是在 1913 年 3 月。题中选项的先后顺序应该是②①③④。故本题答案为 C。

33.【答案】C。解析：本题考查中国近代史。

A 项，1840 年，英国政府以林则徐虎门销烟等为借口，决定派出远征军侵华。1840 年 6 月，英军舰船 47 艘、陆军 4000 人在海军少将懿律、驻华商务监督义律率领下，陆续抵达广东珠江口外，封锁海口，鸦片战争开始。A 项对应正确，不选。

B 项，1915 年，陈独秀在上海创办《青年杂志》（原称《青年杂志》，第二期改名为《新青年》），标志着新文化运动的兴起。B 项对应正确，不选。

C 项，1931 年 9 月 18 日夜，日本关东军炸毁南满铁路柳条湖段轨道，制造“九一八事变”。“九一八事变”是日本帝国主义企图以武力征服中国的开端。C 项对应错误，当选。

D 项，1935 年 1 月 15 日至 17 日，中共中央政治局在遵义召开了扩大会议，会后成立了由毛泽东、周恩来、王稼祥组成的三人军事领导小组。D 项对应正确，不选。

故本题答案为 C。

34.【答案】B。本题考查唐诗出处。“前不见古人，后不见来者”出自唐代陈子昂的《登幽州台歌》：“前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下。”它是一首盛时不遇的名篇，表达了作者的政治抱负不能实现，反而受到打击，非常苦闷的心情。故本题答案为 B。

35.【答案】B。解析：本题考查文学常识。

A 选项，《单刀会》是关汉卿杂剧杰出的代表作品之一。主要塑造了关羽这个姿容轩昂、智勇双全、忠于汉室的英雄形象。A 项正确。

B 选项，《汉宫秋》为元代马致远作的历史剧。全名《破幽梦孤雁汉宫秋》。写的是西汉元帝受匈奴威胁，被迫送爱妃王昭君出塞和亲。B 项错误。

C 选项，《西厢记》是元代王实甫创作的杂剧，全剧叙写了书生张生与相国小姐崔莺莺在仕女红娘的帮助下，冲破孙飞虎、崔母、郑恒等人的重重阻挠，终成眷属的故事。C 项正确。

D 选项，《赵氏孤儿》讲述的是春秋时期，晋国忠臣赵盾一家三百余口被奸贼屠岸贾杀害，围绕着赵氏孤儿的生死存亡，程婴等人冒死历险，慷慨赴义的故事。D 项正确。

本题为选非题，故本题答案为 B。

36.【答案】B。解析：本题考查古代政治制度。

A 项，分封制：西周时期，王畿以外，裂土分侯，王族功臣，建立侯国，拱卫王室，形成了“天子—诸侯—卿大夫—士”的森严等级。A 项对应正确，不选。

B 项，秦朝的政治制度主要有皇帝制度、三公九卿制和郡县制。内阁制属于明朝的制度。B 项对应错误，当选。

C 项，推恩令是汉武帝为了巩固中央集权而颁布的一项重要政令。C 项对应正确，不选。

D 项，行省制，中央设立中书省作为中央最高的行政机构，总理全国政务。地方设行中书省，简称“行省”，由中央委派官员管理。元朝的行省制是中国省制的开端。D 项对应正确，不选。

故本题答案为 B。

37.【答案】B。解析：本题考查中国古代著作与其作者的对应。

A 项，《齐民要术》，北魏贾思勰著，是现存最早最完整的农书。A 项对应正确，不选。

B 项，《梦溪笔谈》是北宋科学家、政治家沈括所撰，是一部涉及古代中国自然科学、工艺技术及社会历史现象的综合性笔记体著作。B 项对应错误，当选。

C 项，《天工开物》，明末清初的科学家宋应星所著，被后人誉为“17 世纪中国工艺百科全书”。C 项对应正确，不选。

D 项，《农政全书》，明末徐光启著，论述了农学理论，提出了治国治民的“农政”思想，并介绍了欧洲的水利方法，是我国古代优秀的农学著作。D 项对应正确，不选。

故本题答案为 B。

38.【答案】A。解析：本题考查古代度量衡。

A 项，升、斗、斛都属于容积单位。在古代，十升为 1 斗，十斗为 1 斛，后来又以五斗为斛。A 项说法正确，当选。

B 项，1 尺=10 寸，1 寸=10 分，1 分=10 厘，按长度由大到小排列：一尺大于一寸大于一分。B 项说法错误，不选。

C 项，古代汉族劳动人民把一昼夜划分成 12 时辰，每个时辰等于 2 小时。把晚上戌时（19—21 点）作为一更，亥时（21—23 点）作为二更，子时（23—1 点）作为三更，丑时（1—3 点）为四更，寅时（3—5 点）为五更。C 项说法错误，不选。

D 项，锱铢必较中的“锱铢”，古时银两的计量单位。毫厘之差中的“毫厘”，长度的小单位，十毫为一厘。D 项说法错误，不选。

故本题答案为 A。

39.【答案】D。解析：日食一般发生在朔日，即农历的初一。日食发生的要求是日、月、地三者位于一条直线上，且月球位于地球和太阳之间。水星凌日是一种天文现象，平均每 100 年发生约 13 次，时间在 5 月或 11 月初。当水星运行到太阳和地球之间时，如果三者能连成直线，便会发生“水星凌日”现象，其道理和日食类似。和日食不同的是，水星比月亮离地球远，其直径仅为太阳的一百九十万分之一。所以，“水星凌日”发生时，水星挡住太阳的面积非常小，不足以使太阳亮度减弱。我们用肉眼是看不到“水星凌日”的，只能通过望远镜进行投影观测。上弦月是指月亮上半夜出来，在偏西面出来，月面朝西的状态。上弦月出现在每月农历初八左右，只能在前半夜看到。ABC 选项说法错误，D 选项说法正确。故本题答案为 D。

40.【答案】D。解析：地球的内部圈层有：地壳、地幔、地核。地壳，地球固体圈层的最外层，外部呈现出高低起伏的形态，青藏高原是地球上地壳最厚的地方。地幔，是地球最大的构成部分，占地球体积的 80%以上。地核，是地球的核心部分，主要由铁、镍元素组成，但不是岩浆的发源地。岩浆是指产生于上地幔和地壳深处，含挥发成分的高温粘稠的主要成分为硅酸盐的熔融物质。ABC 选项说法正确，D 选项说法错误。故本题答案为 D。

41.【答案】B。解析：本题考查中国地理。我国领土的四至点：最北端——漠河附近的黑龙江江心（53°N 多）；最南端——海南南沙群岛中的曾母暗沙（4°N 附近）；最东端——黑龙江、乌苏里江汇合处（135°E 多）；最西端——新疆帕米尔高原（73°E 附近）。ACD 三项错误，不选。B 项正确，当选。故本题答案为 B。

42.【答案】D。解析：本题考查长江干流流经的省（自治区、直辖市）。长江，中国第一大河，发源于青藏高原的唐古拉山脉各拉丹冬峰西南侧，干流流经青海、西藏、四川、云南、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海 11 个省（自治区、直辖市）。ABC 项与题意不符，不选。支流延伸至贵州、甘肃、陕西、河南、广西、广东、浙江、福建 8 个省、自治区，最终在上海市崇明岛注入东海。D 项与题意相符，当选。故本题答案为 D。

43.【答案】B。解析：本题考查我国南北差异。秦岭—淮河一线是我国南方和北方重要的地理分界线，此线的南面和北面，无论是自然条件、农业生产方式，还是地理风貌或是人民的生活习俗，都有明显的不同。

A 项，气候类型上，秦岭—淮河以北为暖温带，林木多为温带落叶阔叶林；以南则为亚热带，林木多为亚热带常绿阔叶林，A 项说法正确，不选。

B 项，农业类型上，秦岭—淮河以北为旱地农业，耕种以旱地为主；以南则为水田农业，耕种以水田为主，B 项说法错误，当选。

C 项，农作物和作物熟制上，秦岭—淮河以北农作物主要为小麦和杂粮，一年一熟或两年三熟；以南则主要为水稻和杂粮，一年两熟到三熟，C 项说法正确，不选。

D 项，水文特征上，秦岭—淮河以北水量小、汛期短、含沙量大、有结冰期；以南水量大、汛期长、含沙量小、无结冰期，D 项说法正确，不选。

故本题答案为 B。

44.【答案】A。解析：本题考查中国的少数民族。AB 项，根据《中国统计年鉴-2021》，在我国少数民族中，人口最多的少数民族是壮族，分布最广的少数民族是回族，人口最少的少数民族是塔塔尔族，少数民族总人口最多的省份是广西壮族自治区。A 项说法错误，当选；B 项说法正确，不选。C 项，维吾尔族主要聚居在新疆维吾尔自治区，主要分布于天山以南，塔里木盆地周围的绿洲是维吾尔族的聚居中心，其中尤以喀什噶尔绿洲、和田绿洲以及阿克苏河和塔里木河流域最为集中。C 项说法正确，不选。D 项，苗族是中国的一个少数民族，主要分布在贵州、湖南、云南、四川、广西、海南等地，以贵州苗族自治州为主要聚居区。苗语是苗族人的语言，语言分类上属于苗瑶语系苗语支。

D 项说法正确，不选。故本题答案为 A。

45.【答案】B。解析：本题考查电气时代。人类社会进入电气时代的标志：电力在生产 and 生活中的广泛应用。1870 年以后，科学技术的发展突飞猛进，各种新技术、新发明层出不穷，并被迅速应用于工业生产，大大促进了经济的发展，从而将人类带入电气时代。故本题答案为 B。

46.【答案】C。解析：本题考查光学知识。

A 项，游泳池看起来比实际浅，是因为泳池中的水使得光发生折射。A 项说法错误，不选。

B 项，当舞台上需要白雾效果时，使用少量的干冰放在舞台上，使其在常温下升华（固态直接转化为气态），干冰需要吸收大量的热量，因此使周围的温度迅速降低，而空气中一般含有大量的水蒸汽，这些水蒸气遇冷会马上液化成小液滴悬浮在空中，形成白雾。B 项说法错误，不选。

C 项，生活在沙漠中的仙人掌针状的叶子是通过减小液体的表面积来减缓水分的蒸发。C 项说法正确，当选。

D 项，因为皮鞋的表面不光滑有灰尘，光射向鞋面后发生漫反射，这样皮鞋就失去了光泽，涂上鞋油后，鞋油的微小颗粒能填充到鞋的毛孔中，用布仔细擦拭，使鞋油涂抹得更均匀，鞋面就变得十分光滑，光射向鞋面后会发​​生镜面反射，皮鞋看起来就更光亮更好看了。D 项说法错误，不选。

故本题答案为 C。

47.【答案】D。解析：本题考查的是声音的性质。声音是由物体振动产生的声波，是一种机械波，其传播需要介质。常温下，声音在不同的介质中传播的速度不同，通常固体>液体>气体，且在金属介质中传播更快。故本题答案为 D。

48.【答案】A。解析：本题考查肥料相关知识。A 项，过磷酸钙具有腐蚀性，要防止其与皮肤、金属器具接触；氨水对铜、铁有强烈的腐蚀性，宜贮存于陶瓷、塑料、木制容器中。A 项说法错误，当选。

B 项，有机肥俗称农家肥，包括各种动物、植物残体或代谢物，如人畜粪便、秸秆、动物残体、屠宰场废弃物等。餐厨垃圾也是有机肥料的重要原料。B 项说法正确，不选。

C 项，菌种要在适合的环境下才能存活，所以在保存菌肥时，应将它置于低温环境中，同时要注意通风、避光。C 项说法正确，不选。

D 项，水溶性肥料是一种可以完全溶于水的多元复合肥料。它能迅速地溶解于水中，更容易被作物吸收，而且其吸收利用率相对较高，更为关键的是它可以应用于喷滴灌等设施农业，实现水肥一体化，达到省水、省肥、省工的效能。D 项说法正确，不选。

故本题答案为 A。

49.【答案】D。解析：本题考查火灾。D 项，火灾发生时不要贪恋财物。D 项说法错误，当选。ABC 项说法正确，不选。故本题答案为 D。

50.【答案】D。解析：本题考查能源技术。清洁能源，即绿色能源，是指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源，它包括核能和“可再生能源”。可再生能源，是

指原材料可以再生的能源，如水力发电、风力发电、太阳能、生物能、地热能、海潮能这些能源。ABC 项，汽油、煤炭、石油属于化石燃料，不可再生。ABC 项不属于，不选。D 项，太阳能属于清洁能源。D 项属于，当选。故本题答案为 D。

51.【答案】B。解析：《宪法》第 1 条规定：“中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。”A 项正确；第 2 条规定：“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。”B 项错误；第 3 条规定：“中华人民共和国的国家机构实行民主集中制的原则。”C 项正确；第 6 条规定：“中华人民共和国的社会主义经济制度的基础是生产资料的社会主义公有制，即全民所有制和劳动群众集体所有制。”D 项正确。故本题答案为 B。

52.【答案】A。解析：本题考查公民的基本权利和义务。A 项，宪法规定的内容是根本概括的规定，对于一般公民并不能直接进行适用，一般主体不能做到直接违宪，A 项说法错误，当选。

B 项，《宪法》（2018）第 46 条第 1 款规定：“中华人民共和国公民有受教育的权利和义务。”B 项说法正确，不选。

C 项，《宪法》（2018）第 42 条第 1 款规定：“中华人民共和国公民有劳动的权利和义务。”C 项说法正确，不选。

D 项，人身自由权包括：人身自由，人格尊严，住宅权，通信自由和通信秘密。D 项说法正确，不选。

故本题答案为 A。

53.【答案】D。解析：《刑法》第 21 条规定：“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。”ABC 三项均属于正当防卫。D 项是在不法侵害已经结束的情况下，对侵害人采取损害其某种权益的行为，属于事后防卫，不构成正当防卫。故本题答案为 D。

54.【答案】A。解析：本题考查自然人的民事行为能力。十八周岁以上的自然人具有完全民事行为能力，可以独立实施民事法律行为，是完全民事行为能力人。十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。A项具备完全民事行为能力，当选；BCD项均为限制民事行为能力人，不选。故本题答案为A。

55.【答案】C。解析：本题考查借款合同。对于还款日期，《民法典》（2021）第511条规定：“当事人就有关内容约定不明确，依据前条规定仍不能确定的，适用下列规定：……（4）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但是应当给对方必要的准备时间。”因此，小亮可以随时要求小明还款，但是应当给对方必要的准备时间。《民法典》（2021）第680条第2款规定：“借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。”因此，小亮无权要求小明支付利息。故本题答案为C。

56.【答案】C。解析：本题考查网络侵权责任与著作权。

AB项，《民法典》（2021）第1194条规定：“网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的，应当承担侵权责任。法律另有规定的，依照其规定。”该法第1195条规定：“网络用户利用网络服务实施侵权行为的，权利人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。通知应当包括构成侵权的初步证据及权利人的真实身份信息。网络服务提供者接到通知后，应当及时将该通知转送相关网络用户，并根据构成侵权的初步证据和服务类型采取必要措施；未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。”本题中，A平台不存在侵权行为，无须向甲承担赔偿责任。A项错误，不选。B平台在收到甲的通知后随即删除了相关视频，不构成侵权，无须向甲承担赔偿责任。B项错误，不选。

CD项，《著作权法》（2021）第3条规定：“本法所称的作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果，包括：（1）文字作品；（2）口述作品；（3）音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品；（4）美术、建筑作品；（5）摄影作品；（6）视听作品；（7）工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品；（8）计算机软件；（9）符合作品特征的其他智力成果。”本题中，短视频是由甲精心设计、摄影及编排（独立创作），属于《著作权法》规定的视听作品，具有独创性，甲对此享有著作权。C项正确，当选。D项错误，不选。

故本题答案为 C。

57.【答案】C。解析：本题综合考查劳动法知识。劳动者需要年满 16 周岁（只有文艺、体育、特种工艺单位录用人员可以例外），有劳动权利能力和行为能力。雇佣 15 岁的乙违反《劳动法》，A 项错误，不选。根据《劳动合同法》（2013）第 42 条规定，劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的，用人单位不得依照《劳动合同法》第 40 条、第 41 条的规定解除劳动合同。B 项错误，不选。除劳动合同必备条款外，用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。试用期条款不属于合同必备事项，因此未规定试用条款并不违法，C 项正确，当选。《劳动合同法》（2013）第 19 条规定了试用期的期限，劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的，试用期不得超过 2 个月。因此试用期半年违背《劳动合同法》的规定。D 项错误，不选。故本题答案为 C。

58.【答案】C。解析：本题考查发起人。

A 项，《公司法》（2024）第 92 条：“设立股份有限公司，应当有一人以上二百人以下发起人，其中应当有半数以上的发起人在中华人民共和国境内有住所。”A 项说法正确，不选。

B 项，《公司法》（2024）第 94 条：“设立股份有限公司，应当由发起人共同制订公司章程。”B 项说法正确，不选。

C 项，《公司法》（2024）第 98 条第 1 款：“发起人应当在公司成立前按照其认购的股份全额缴纳股款。”C 项说法错误，当选。

D 项，《公司法》（2024）第 107 条：“本法第四十四条、第四十九条第三款、第五十一条、第五十二条、第五十三条的规定，适用于股份有限公司。”第 44 条第 2 款：“公司未成立的，其法律后果由公司设立时的股东承受；设立时的股东为二人以上的，享有连带债权，承担连带债务。”因此，发起人对设立行为产生的债务承担连带责任的说法正确，D 项正确，不选。

故本题答案为 C。

59.【答案】B。解析：《票据法》第 78 条规定：“本票自出票之日起，付款期限最长不得超过二个月。”B 项表述错误。第 91 条第 1 款规定：“支票的持票人应当自出票日起十日内提示付款；异地使用的支票，其提示付款的期限由中国人民银行另行规定。”C 项表述正确。根据《票据法》的相关规定，AD 项表述正确。故本题答案为 B。

60.【答案】A。解析：依据《商业银行法》第22条规定：“商业银行对其分支机构实行全行统一核算，统一调度资金，分级管理的财务制度。”A选项正确；第55条规定：“商业银行应当按照国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制年度财务会计报告，及时向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行和国务院财政部门报送。商业银行不得在法定的会计账册外另立会计账册。”该法第56条规定：“商业银行应当于每一会计年度终了三个月内，按照国务院银行业监督管理机构的规定，公布其上一年度的经营业绩和审计报告。”B、C选项错误；第58条规定：“商业银行的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。”D项错误。故本题答案为A。

61.【答案】A。解析：本题考查法的特征。法是由国家制定或认可的，维护统治阶级根本利益的行为规范，而不是维护全体公民的利益。A项不属于，当选；BCD项均属于法的特征，不选。故本题答案为A。

62.【答案】A。解析：本题考查法的效力。A项，法律公布是法律生效的前提，未经正式公布的法律，不为人们所知晓，就不具有法律约束力，也不可能得到人们的普遍遵守。A项正确，当选。B项，法不溯及既往，国家不能用现在制定的法律指导人们过去的行为，更不能由于人们过去从事某种当时是合法而现在看来是违法的行为，而依照现在的法律处罚他们，B项错误，不选。C项，法的效力层次是指规范性法律文件之间的效力等级关系。法律效力级别高低和范围大小是由宪法赋予各级立法机关的立法权限所决定的。C项错误，不选。D项，生效的法律应当公布，使所有公民有知晓的可能。但是，不知法不是免除其法律责任的理由，D项错误，不选。故本题答案为A。

63.【答案】B。解析：本题考查权力制约原则的定义。权力制约原则是指国家权力的各部分之间相互监督、彼此牵制，从而保障公民权利的原则，它既包括公民权利对于国家权力的制约，也包括国家权力相互之间的制衡，在我国，权力制约原则主要表现为监督。ACD项均能体现权力制约原则，不选。B项是法院的审判活动，不能体现权力制约原则，当选。故本题答案为B。

64.【答案】B。解析：本题考查我国自治地方自治权的内容。A项，《宪法》（2018）第118条规定：“民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下，自主地安排和管理地方性的经济建设事业。国家在民族自治地方开发资源、建设企业的时候，应当照顾民族自治地方的利益。”A项说法正确，不选。

B 项，关税自主权是一个国家独立自主制定本国关税，管理本国的海关和处理海关收支的权力，关税自主也是一个国家主权独立的标志。而民族自治州只是国家的一部分，因此不享有关税自主权，B 项说法错误，当选。

C 项，《宪法》（2018）第 117 条规定：“民族自治地方的自治机关有管理地方财政的自治权。凡是依照国家财政体制属于民族自治地方的财政收入，都应当由民族自治地方的自治机关自主地安排使用。”C 项说法正确，不选。

D 项，《宪法》（2018）第 120 条规定：“民族自治地方的自治机关依照国家的军事制度和当地的实际需要，经国务院批准，可以组织本地方维护社会治安的公安部队。”

D 项说法正确，不选。

故本题答案为 B。

65.【答案】C。解析：本题考查国务院的职权。根据《宪法》（2018）第 89 条规定，国务院行使下列职权：编制和执行国民经济和社会发展规划和国家预算；领导和管理经济工作和城乡建设、生态文明建设；领导和管理国防建设事业等，ABD 项属于国务院职权，不选。根据《宪法》（2018）第 67 条规定，决定全国总动员或者局部动员是全国人民代表大会常务委员会行使的职权。C 不属于国务院的职权，当选。故本题答案为 C。

66.【答案】B。解析：本题考查故意犯罪形态。A 项，《刑法》（2024）第 29 条规定：“教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。”甲的行为属于引起他人抢劫犯意的教唆行为。A 项能够认定，不选。B 项，乙仅仅做了犯意的表示，我国刑法没有规定犯意表示构成犯罪。B 项不能认定，当选。C 项，丙为了盗窃，毒死李某的看家犬，是为实施盗窃行为创造条件，因意志以外的原因没有实施，属于盗窃罪的犯罪预备。C 项能够认定，不选。D 项，丁为对周某实施抢劫，对周某的活动规律进行跟踪调查，是为实施盗窃行为创造条件，因意志以外的原因没有实施，属于抢劫罪的犯罪预备。D 项能够认定，不选。故本题答案为 B。

67.【答案】B。解析：本题考查故意犯罪形态。B 项，《刑法》（2024）第 22 条规定：“为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。”乙尾随刘某为实施抢劫准备了条件，因保安阻拦未能实施，构成犯罪预备。B 项正确，当选。

A 项，在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。甲准备了农药，后又自动把农药倒掉的行为属于犯罪中止。A 项错误，不选。

C 项，拐卖妇女、儿童罪的既遂，应以行为人是否实施了拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童中的任一行为为标准，即不以被拐卖的妇女、儿童已经出卖为标准。丙的行为是犯罪既遂，非犯罪预备。C 项错误，不选。

D 项，已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。丁伸手抢夺，犯罪已经着手，因被对方制服这一意志以外的因素未得逞，属于犯罪未遂。

D 项错误，不选。

故本题答案为 B。

68.【答案】C。解析：死刑是剥夺犯罪分子生命的刑罚方法，是刑罚体系中最严厉的惩罚手段。只适用于罪行极其严重的犯罪分子，适用死刑必须遵守法定程序。不得对犯罪的时候不满 18 周岁的人和审判的时候怀孕的妇女适用死刑。审判的时候已满 75 周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。因此 ABD 项正确。死刑分为死刑缓期 2 年执行（死缓）与死刑立即执行两种执行方式。死缓是死刑制度的重要组成部分，不是单独的刑罚种类。因此 C 项错误。故本题答案为 C。

69.【答案】C。解析：本题考查诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。唐某用虚构事实骗取容某的财物，构成诈骗罪。C 项正确，当选。侵占罪，是指以非法占有为目的，将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为。唐某欺骗容某的财物不是因为代为保管，不构成侵占罪。教唆不是一个独立的罪名，唐某也并未教唆容某。挪用公款罪是指国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过 3 个月未还的行为。唐某并非挪用自身所在单位的公款，不构成挪用公款罪。ABD 项错误，不选。故本题答案为 C。

70.【答案】C。解析：本题考查行政处罚的决定程序。《行政处罚法》（2021）第 42 条规定：“行政处罚应当由具有行政执法资格的执法人员实施。执法人员不得少于两人，法律另有规定的除外。”C 项说法错误，当选。根据该法第 55 条规定，当事人或者有关人员应当如实回答询问，并协助调查或者检查，不得拒绝或者阻挠。该法第 56 条规定：“行政机关在收集证据时，可以采取抽样取证的方法；在证据可能灭失或

者以后难以取得的情况下，经行政机关负责人批准，可以先行登记保存，并应当在七日内及时作出处理决定，在此期间，当事人或者有关人员不得销毁或者转移证据。” ABD 项说法正确，不选。故本题答案为 C。

71.【答案】B。解析：本题考查行政强制的实施。《行政强制法》（2012）第 43 条规定：“行政机关不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行。但是，情况紧急的除外。行政机关不得对居民生活采取停止供水、供电、供热、供燃气等方式迫使当事人履行相关行政决定。” A 项说法正确，不选；B 项说法错误，当选。

《行政强制法》（2012）第 44 条规定：“对违法的建筑物、构筑物、设施等需要强制拆除的，应当由行政机关予以公告，限期当事人自行拆除。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不拆除的，行政机关可以依法强制拆除。” C 项说法正确，不选。

《行政强制法》（2012）第 13 条规定：“法律没有规定行政机关强制执行的，作出行政决定的行政机关应当申请人民法院强制执行。” D 项说法正确，不选。

故本题答案为 B。

72.【答案】C。解析：本题考查法人。A 项，《民法典》（2021）第 59 条规定：“法人的民事权利能力和民事行为能力，从法人成立时产生，到法人终止时消灭。” A 项说法正确，不选。

B 项，《民法典》（2021）第 60 条规定：“法人以其全部财产独立承担民事责任。” B 项说法正确，不选。

C 项，《民法典》（2021）第 67 条规定：“法人合并的，其权利和义务由合并后的法人享有和承担。” C 项说法错误，当选。

D 项，《民法典》（2021）第 61 条规定：“依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。” D 项说法正确，不选。

故本题答案为 C。

73.【答案】A。解析：本题考查所有权的取得。《民法典》（2021）第 314 条规定：“拾得遗失物，应当返还权利人。拾得人应当及时通知权利人领取，或者送交公安等有关部门。”玉石属于遗失物，小赵应返还给李某。A 项正确，当选；B 项错误，不选。

C 项，加工是指一方使用他人财产加工改造为具有更高价值的新的财产。加工物的所有权原则上归原物的所有人，并给加工人以补偿。但是当加工增加的价值大于材料的价值时，加工物可以归加工人所有，但应当给原物的所有人以补偿。本案中加工价值未超出玉石价值，赵某不能因加工行为取得玉石的所有权。C 项错误，不选。

D 项，赵某无权处分李某所有的玉石，且遗失物不能适用善意取得，小赵不可以取得玉石的所有权。D 项错误，不选。

故本题答案为 A。

74.【答案】A。解析：本题考查遗产的范围及遗嘱的效力。遗产指的是自然人在死亡时遗留的个人合法财产。死亡抚恤金是公民死亡后有关单位给予死者近亲属及被扶养人的生活补助费，死亡抚恤金发生于死者死亡后，不属于自然人死亡时遗留的个人合法财产，所以死亡抚恤金不是遗产。王某无权订立遗嘱处分死亡抚恤金。故本题答案为 A。

75.【答案】A。解析：本题考查饲养动物损害责任。饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任，但能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。即一般主体饲养的动物致人损害，适用无过错责任。张大爷并不存在逗狗、打狗等不当挑逗行为，在事件中无故意或重大过失，张女士、李女士作为狗主人应当共同承担全部责任。故本题答案为 A。

76.【答案】A。解析：本题考查劳动合同。C 项，《劳动合同法》（2013）第 14 条规定：“……用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。”本题中凯特公司于 8 月 1 日与王满霞签订劳动合同，不满一年，不符合应当签订无固定期限劳动合同的情形。C 项错误，不选。

根据《劳动合同法实施条例》（2008）第 6 条规定，用工之日建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，1 个月内订立。用人单位超过 1 个月不满 1 年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付 2 倍的工资，并订立书面劳动合同。用人单位向劳动者每月支付两倍工资的起算时间为用工之日起满一个月的次日，截止时间为补订书面劳动合同的前一日。本题中王满霞于 1 月 1 日与凯特公司建立劳动关系，劳动合同应从该日起始。而凯特公司 8 月 1 日才与王满霞签订书面劳动合同，应当从 2 月 2 日起向王满霞每月支付 2 倍的工资。BD 项错误，不选；A 项正确，当选。

故本题答案为 A。

77.【答案】B。解析：本题考查劳动合同的解除。《劳动合同法》（2013）第37条规定：“劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。”本题中，甲入职乙公司已过试用期，因此提前三十日以书面形式通知用人单位可以解除劳动合同。A项错误，不选；B项正确，当选。

该法第40条规定：“有下列情形之一的，用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同：……（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；……”甲属于上述情形，因此用人单位乙公司提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同，不是应当提前三十日书面通知方可解除。CD项错误，不选。

故本题答案为B。

78.【答案】B。解析：本题考查民事诉讼法的基本制度。A项，《民事诉讼法》（2024）第40条第1款规定：“人民法院审理第一审民事案件，由审判员、人民陪审员共同组成合议庭或者由审判员组成合议庭。合议庭的成员人数，必须是单数。”A项说法正确，不选。B项，第151条第1款规定：“人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决。”B项说法错误，当选。C项，第41条第1款规定：“人民法院审理第二审民事案件，由审判员组成合议庭。合议庭的成员人数，必须是单数。”C项说法正确，不选。D项，最高人民法院的一审判决是终审判决，不可以上诉。D项说法正确，不选。故本题答案为B。

79.【答案】D。解析：本题考查电子数据。《最高人民法院关于适用〈民事诉讼法〉的解释》（2022）第116条规定：“视听资料包括录音资料和影像资料。电子数据是指通过电子邮件、电子数据交换、网上聊天记录、博客、微博客、手机短信、电子签名、域名等形成或者存储在电子介质中的信息。存储在电子介质中的录音资料和影像资料，适用电子数据的规定。”因此，ABC正确，D错误。故本题答案为D。

80.【答案】D。解析：本题考查适用回避的事由。《刑事诉讼法》（2018）第29条规定：“审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人及其法定代理人也有权要求他们回避：（1）是本案的当事人或者是当事人的近亲属的；

(2) 本人或者他的近亲属和本案有利害关系的；(3) 担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的；(4) 与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。”

故本题答案为 D。

二、写作题

【参考范文】

实体经济发展是金融创新源动力

当前世界经济形势错综复杂，全球金融体系仍存在一定的脆弱性，在这样的背景下，发展实体经济，既是中国经济加速崛起的基石，又是未来提高经济增长质量和效率的坚实基础。

金融业在深化改革中前进，不断创新发展。一方面商业银行和其他金融机构迅速把互联网金融运用到业务处理的系统中，极大地便利了金融消费者。另一方面互联网金融以新的业态形式出现在金融领域，引起人们的议论和思考。在两者的基础上，传统金融和互联网金融的合作也在进行。除此之外，很多金融创新都在大踏步前行。而对于这些金融创新，包括人民银行在内的管理当局给予了支持、鼓励和引导，希望能有所突破，能够创造一个蓬勃的市场以及规范的秩序，进而满足市场需求。

三中全会有关金融改革的几个方面，包括金融对内对外的开放，多层次资本市场建设，利率、汇率的市场化，资本项目的可兑换，是金融领域中最根本性的改革，通过这些改革，金融创新会形成对实体经济更有力的支持，满足金融消费者、金融供给需求方面的要求。在看到成绩的同时，更要时刻发现问题，以期获得更好的发展。而面对金融业的未来之路，当然要反思。现在金融服务的创新、金融服务的产品的，它的设计及创新，要根据实体经济的发展和转型设计匹配的路径。

互联网金融等创新的发展最终要依赖于实体经济，如果对新型金融形式过度支持，忽略其对实体经济发展的作用，将造成新的金融泡沫。